

1501207-23.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/02/2022

... o acusado em local conhecido como ponto de tráfico, mostra-se de rigor sua condenação pela prática do delito de tráfico.

Por fim, a causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, III da Lei 11.343/06, deve permanecer, eis que comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante, a prova oral, bem como laudo do local dos fatos às fls.130/133. E, tratando-se de majorante ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501207-23.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501207-23.2021.8.26.0616

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON OLIVEIRA DE ANDRADE

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

JEFFERSON OLIVEIRA DE ANDRADE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da lei 11343/06, pois, no dia 27 de maio de 2021, por volta das 20h20mim, na rua Doutor Francisco Soares Marialva, altura do numeral 33, Jundiapéba, nesta cidade e Comarca de Mogi das Cruzes, nas imediações de estabelecimento de ensino (creche Do-Ré-Mi) e de entidade social (CRAS Jundiapéba), trazia consigo, para fins de tráfico, drogas, a saber: (i) 26 (vinte e seis) porções de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida por maconha, com peso de 74,2g - lacre n.º 0008222; (ii) 25 (vinte e cinco) invólucros contendo cocaína, com peso de 41,7g - lacre n.º 0008223; (iii) 48 (quarenta e oito) de pinos plásticos, do tipo eppendorfs, contendo cocaína, com peso de 70,3g - lacre n.º 0008224 e; (iv) 56 (cinquenta e seis) porções de cocaína na forma de crack, com peso de 22,5g - lacre n.º 0008225; sem autorização legal ou regulamentar. Defesa preliminar às fls.123/124.

Aditamento à denúncia às fls.148/150.

Denúncia recebida às fls.152 e fls.182.

Resposta à acusação às fls.205.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu (fls.218).

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

A ação é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência de fls. 12/16, auto de exibição/apreensão de fls. 17/19, laudo de constatação de fls. 08/11, laudos do Instituto de Criminalística de fls. 130/133, e pelos exames químico-toxicológicos de fls.112/114, bem como pela prova oral colhida.

Também a autoria criminosa do acusado evidenciou-se.

Nesse contexto, não há insuficiência probatória.

Afasto a preliminar de alegação de nulidade da prisão efetuada pelos guardas civis metropolitanos, pois, apesar de não serem agentes de segurança em sentido estrito, é certo que os guardas civis, não são impedidos de realizarem prisões em flagrante, nos termos do artigo 301, do Código de Processo Penal, prerrogativa, aliás, conferida a todos os cidadãos.

Nesse sentido, já se pronunciou a jurisprudência pátria: "PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. ART. 301 DO CPP. ORDEM DENEGADA. A prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, § 8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social. 2. Se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição ao guarda municipal de proceder à prisão. 3. Eventual irregularidade praticada na fase pré-processual não tem o condão de inquinar de nulidade a ação penal, se observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, restando, portanto, legítima a sentença condenatória. 4. Ordem denegada" (STJ - HC 129932/SP - Min. Rel. Arnaldo Esteves Lima - 5ª Turma - j. 15/12/2009).

Ademais, prestaram, em juízo, depoimentos seguros e coesos.

Afirmaram que se encontravam em patrulhamento pela via, quando avistamos o acusado, que ao ver a viatura saiu correndo com uma sacola na mão. Conseguimos detê-lo a cerca de 100m. Abordado, encontramos dinheiro trocado, cerca de R\$155,00, e na sacola, que estava na mão, tinham três tipos de drogas fracionadas, maconha, crack e cocaína. Perguntado, ele confessou a mercancia. Não era de conhecimento da equipe se o local era ponto de tráfico. O local era bem iluminado. Ele não tinha mais nada.

Verifica-se ausência de contradição entre os depoimentos das testemunhas policiais, nada há nos autos que desmereça seus relatos, pois prestaram depoimentos firmes e categóricos, inclusive, corroborados pelo interrogatório do réu.

Nesse sentido, com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, já se decidiu:

"Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas"(TJRJ -AC. -Rel. Synésio de Aquino -RDTJRJ 7/287).

Ademais, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, firmado em tese, afirma que "é válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou responsáveis por prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais provas dos autos e for colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". (Jurisprudência em Teses do STJ EDIÇÃO N. 105: PROVAS NO PROCESSO PENAL I).

O que retira a credibilidade de um depoimento prestado por agentes públicos (assim como em qualquer prova oral) é a falta de coerência, detalhamento, uniformidade da versão aos fatos, o que não é o caso destes autos.

Ademais, interrogado em juízo, Jefferson afirmou que estava no local para comprar droga. O vendedor conseguiu fugir. Os guardas o prenderam e disseram que as drogas eram suas.

A quantidade de drogas apreendida em poder do réu não é pequena, a saber: 56 porções de crack (22,5g), 73 porções de cocaína em pó (112g), 26 porções de Tetraidrocanabinol – THC (maconha) (74,2g). Soma-se o fato de que estavam distribuídas em porções individuais, acondicionadas de maneira típica para venda no varejo.

Com efeito, a droga foi apreendida e periciada e as testemunhas relataram com segurança que encontraram o entorpecente em poder do réu, de modo que, considerando a quantidade apreendida, além das circunstâncias em que se deu a prisão, estando o acusado em local conhecido como ponto de tráfico, mostra-se de rigor sua condenação pela prática do delito de tráfico.

Por fim, a causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, III da Lei 11.343/06, deve permanecer, eis que comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante, a prova oral, bem como laudo do local dos fatos às fls.130/133. E, tratando-se de majorante com caráter objetivo, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades dos estabelecimentos protegidos pela norma. Confira-se:

(...) Para a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico se dava naquelas entidades ou que a mercancia se destinava a seus frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido em suas imediações, conforme comprovado pelo laudo pericial. Precedentes (STJ - AgRg no HC: 488403 SP 2019/0003880-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019).

(...) A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido cometido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma (STJ - AgRg no HC: 488403 SP 690916(2021/0281672-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).

E, sendo o réu reincidente específico, não faz jus ao benefício previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da lei nº11.343/06.

Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade do acusado quanto aos fatos descritos na inicial.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, observo que, devido à quantidade e à variedade de entorpecentes apreendidos, não lhe favorecem os critérios do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06. Aponto ainda que o acusado voltou a praticar o mesmo delito durante cumprimento de execução da pena (regime aberto), demonstrando conduta social incompatível com a autodisciplina e senso de responsabilidade Assim sendo, a pena deve ser aumentada em 1/4, chegando ao patamar de 06 anos e 03 meses de reclusão, e 621 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência específica, a pena será elevada em 1/6, totalizando de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa.

Não há atenuantes a se considerar.

Na terceira fase da dosimetria da pena, comprovada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III da lei de drogas, a pena será aumentada em 1/6, perfazendo 08 anos, 06 meses e 02 dias de reclusão e 850 dias-multa.

Como outrora fundamentado, o benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 não deve ser concedido ao acusado, reincidente específico.

Ausentes outras causas modificadoras torno definitiva a pena de 08 anos, 06 meses e 02 dias de reclusão e 850 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado considerando a reincidência, a gravidade do delito praticado, a quantidade de porções de drogas apreendidas, bem como por ser tratar de delito hediondo. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando.

O acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do CP, nem à suspensão condicional da pena, consoante artigo 77 do CP. Tais medidas não são socialmente recomendáveis e são incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação de sua conduta, considerada grave.

Trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou. Logo, ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu JEFFERSON OLIVEIRA DE ANDRADE, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, caput c.c artigo 40, III da Lei n.11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 08 anos, 06 meses e 02 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 850 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações acerca da capacidade econômica do réu.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar que deve ser mantida, sobretudo para a garantia da ordem pública, posto que se trata de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, posto que este delito é o que sustenta várias organizações criminosas que com o dinheiro adquirido com a venda de entorpecentes se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou.

Ademais, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que a condenou.

Desse modo, em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas. Retire-se os autos da fila de Acompanhamento da Prisão Preventiva.

Impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Determino a incineração das drogas apreendidas e amostras guardadas para contraprova nos moldes do artigo 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06 (fls.17/18).

Quando aos bens apreendidos, em razão de sua inexpressividade econômica, autorizo sua destruição: sacola plástica (fls.12/13). Oficie-se.

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes.

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- (iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);
- (v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do

ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo aos réus em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 06 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA